



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 179 del 25/06/2026

OGGETTO: Riassetto urbanistico del Comparto n. 9 del piano A.P.I. per variazione della conformazione e delle volumetrie dei lotti n. 2, 3, 10, 15, 22.

L'anno duemilaventisei, addì venticinque, del mese di Giugno alle ore 14:00, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco MURONE MARIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	Si
L'Assessore	CARDAMONE MICHELANGELO	No
L'Assessore	AMICARELLI DONATELLA	Si
L'Assessore	GIANTURCO GENNARO	Si
L'Assessore	NARDO MARIA	Si
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	Si
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	Si

Presenti n° 7 Assenti n° 1

Partecipa Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco MURONE MARIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

L'Assessore delegato,

Richiamati:

- il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” , approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- lo Statuto Comunale, in particolare l'art. 41;
- il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la relazione istruttoria redatta dall' ufficio comunale competente;

**PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
L'ADOZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 05.08.2009 è stato approvato il piano attuativo unitario di "Area Urbana ad organizzazione morfologica complessa da realizzare mediante nuovo impianto, per iniziativa pubblica – Sottozona CPI", in c.da Maddame, piano denominato A.P.I., "Area Polifunzionale Integrata", a sua volta suddiviso in Comparti;

-per l' attuazione dell'intervento nel Comparto 9, all'interno del piano A.P.I., e' stato redatto apposito progetto planivolumetrico e stipulata corrispondente convenzione per atto notarile registrato a Lamezia Terme il 5 settembre 2024, n. 3396, serie 1T;

- con specifica istanza del 14/04/2026 (prot. com. 31785), registrata in piattaforma telematica CalabriaSUE al codice n. 9018, il sig. De Martino Giuseppe, in qualità di legale rappresentante di Urban Immobiliare srl (soggetto lottizzante e proprietario in quota parte), a ciò delegato da tutti i proprietari coinvolti, ha presentato proposta riassetto di alcuni lotti del Comparto 9 dal Piano A.P.I., proposta consistente sia in una nuova ripartizione della capacità edificatoria (relativamente ai lotti nn. 2, 3, 10, 15, 22) che in una nuova conformazione dei lotti (limitatamente al lotto n. 10 che viene bipartito);

- l'intervento di riassetto riguarda i terreni identificati in Catasto alla sezione di Sambiasse, foglio di mappa n. 86, particelle nn.: 3261, 3267, 3268, 3272 (Lotto 2); 3174, 3179, 3259, 3265 (Lotto 3); 3177, 3225, 3264, 3577, 3578 (Lotto 10); 3218, 3220, 3222, 3255 (Lotto 15); 3162, 3228, 3240, 3244, 3258 (Lotto 22);

Considerato che:

- la proposta in esame consiste nella suddivisione del lotto 10 in due parti distinte, 10A e 10B, di superficie diversa e nello scambio "a somma zero" di volumi residenziali e commerciali tra i lotti 2, 3, 10A, 10B, 15 e 22;

- la consistenza dei volumi "scambiati", sia residenziali che non, e la dimensione dei nuovi lotti risultanti dalla suddivisione del lotto 10 (lotti 10A e 10B), dettagliatamente riassunti nella relazione di accompagnamento alla richiesta, non comportano modificazioni alle volumetrie complessive previste sull'insieme degli stessi lotti;

- ne risulta una nuova distribuzione di superfici fondiari e volumi, nei lotti interessati, secondo la seguente tabella riassuntiva:

Lotto n.	Area fondiaria (mq)	Volume residenziale (mc)	Volume non residenziale (mc)	Volume totale (mc)
2	1169	4833	0	4833
3	1395	1498	0	1498
10A	1059	1890	0	1890
10B	339	429	0	429
15	1917	0	5187	5187
22	2844	1162	2768	3930
Totali	8723	9812	7955	17767

Rilevato che la proposta in oggetto, da relazione istruttoria, e' risultata conforme alla normativa vigente, non incide sull'assetto urbano del progetto planivolumetrico convenzionato, se non negli aspetti morfologici delle costruzioni da farsi (aspetti non soggetti a previsioni prescrittive), ne' sulle quote delle "aree standard" destinate a servizi pubblici;

Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale in merito alla approvazione di piani attuativi che siano conformi allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell' art. 30, comma 11-ter della L.R. n.19/2002 che ha recepito la lettera b), comma 13, dell' articolo 5 del D.L. 70/2011 così come modificato dalla legge di conversione n. 106/2011;

Visti:

- la Legge Urbanistica Nazionale 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e Regolamento Edilizio Urbanistico (R.E.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 3 ottobre 2023, efficace dal 18 Dicembre 2023 come da pubblicazione sul BURC n. 273 del 18 Dicembre 2023;
- il Piano particolareggiato dell' Area Polifunzionale Integrata (A.P.I.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 05.08.2009;
- gli elaborati presentati in allegato all'istanza in esame, registrati alla pratica di codice n. 9018, nella sezione "Documenti allegati", della piattaforma telematica regionale CalabriaSUE, relativi alla nuova conformazione del lotto n. 10, bipartito nei lotti 10A e 10B, e alla nuova ripartizione della capacità edificatoria espressa in volume relativamente ai lotti nn. 2, 3, 10A, 10B, 15, 22;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., in particolare gli artt. 50 e 48;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm., in particolare l'art. 4;
- lo Statuto Comunale, in particolare l'art. 41;
- il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione di Giunta Comunale numero 191 del 04/06/2025 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027 e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 01/10/2025 di variazione al P.E.G. 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 e la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2025 di variazione al P.I.A.O. 2025-2027;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 con la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Specificato e dato atto che, ai sensi dello stesso D.Lgs n. 267/2000, art. 49, comma 1, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non richiede, di conseguenza, il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

attese le competenze e le attribuzioni riconosciute alla Giunta Comunale e per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1. di approvare** il progetto di riassetto del Comparto 9 del piano A.P.I., proposto da De Martino Giuseppe, in qualità di legale rappresentante di Urban Immobiliare srl, soggetto lottizzante e proprietario in quota parte, a ciò delegato da tutti i proprietari coinvolti, per come riportato negli elaborati presentati in allegato all'istanza in esame, registrati alla pratica di codice n. 9018, nella sezione "Documenti allegati", della piattaforma telematica regionale CalabriaSUE, relativi alla nuova conformazione del lotto n. 10, bipartito nei lotti 10A e 10B, e alla nuova ripartizione della capacità edificatoria, espressa in volume, relativamente ai lotti nn. 2, 3, 10A, 10B, 15, 22:
- 2. di approvare** conseguentemente lo schema di nuova distribuzione di superfici fondiari e volumi riassunto nella seguente tabella:

Lotto n.	Area fondiaria (mq)	Volume residenziale (mc)	Volume non residenziale (mc)	Volume totale (mc)
2	1169	4833	0	4833
3	1395	1498	0	1498
10A	1059	1890	0	1890
10B	339	429	0	429
15	1917	0	5187	5187
22	2844	1162	2768	3930
Totali	8723	9812	7955	17767

- 3. di demandare** al Dirigente del Settore "Governo del territorio" la predisposizione di ulteriori provvedimenti amministrativi consequenziali all'approvazione della presente deliberazione;
- 4. di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale online;
- 5. di dare atto** che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 1755 del 16/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 16/06/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 1755 del 16/06/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
MURONE MARIO

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA